

RECURSO CÍVEL Nº 5007962-83.2024.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: JONAS RODRIGUES VIEIRA (AUTOR)

ADVOGADO(A): GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de março de 2025.

5007962-83.2024.4.02.5002

500003662347 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5007962-83.2024.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: JONAS RODRIGUES VIEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade.

Em suas razões recursais, a parte autora alega cerceamento ao direito de defesa por não ter sido dada a oportunidade para o perito responder aos quesitos complementares.

No mérito, alega que, conforme a documentação por ela juntada aos autos, possui doença que a incapacita de exercer o seu labor, não devendo prosperar as conclusões do laudo pericial. Sustenta que seu quadro clínico não apresenta melhora, pois possui patologias em estado avançado que vêm se agravando ao longo do tempo. Aduz, ainda, que o INSS reconheceu sua incapacidade em diversos momentos.

Por fim, argumenta que o INSS reconheceu a incapacidade do autor na mesma data em que foi realizada a perícia judicial, que atestou sua capacidade.

Requer a reforma da sentença para que seja concedida a aposentadoria por incapacidade permanente, com o adicional de 25% desde 10/04/2024 (DCB) ou de 05/07/2024 (DER). Subsidiariamente, requer: a) a concessão de auxílio por incapacidade temporária, sem a fixação de DCB, sendo mantido enquanto perdurar o quadro incapacitante, desde 10/04/2024 ou de 05/07/2024; b) a concessão de auxílio-acidente; c) a anulação da sentença para o prosseguimento da instrução processual com a realização de nova perícia judicial.

O INSS não apresentou contrarrazões.

IDADE	30 ANOS
PROFISSÃO	SERRALHEIRO
ESCOLARIDADE	ENSINO MÉDIO INCOMPLETO
DOENÇA(S)	FIBROMIALGIA, DOR LOMBAR BAIXA, OUTROS TRANSTORNOS DE DISCOS INTERVERTEBRAIS E CERVICALGIA (conforme a conclusão da perícia judicial)
DER	05/07/2024

VOTO

Consta, no evento 34, INFBEN1, que a parte autora recebeu o benefício por incapacidade temporária de 25/01/2024 a 10/04/2024, e que está com benefício ativo desde 05/12/2024, com previsão de cessação em 02/06/2025.

A perícia judicial (evento 16, LAUDPERI1), elaborada em 05/12/2024, concluiu que a parte autora, embora fosse portadora de fibromialgia, dor lombar baixa, outros transtornos de discos intervertebrais e cervicália, não estava incapacitada para o trabalho habitual.

Ao exame físico, a perita atestou *"teste lasegue negativo bilateral, sem crepitações nos joelhos na manobra de flexoextensão, sem atrofia da musculatura de membros superiores e inferiores"*.

Ao exame do estado mental, a perita atestou: *"está lúcido, orientado, no tempo e no espaço, o pensamento tem forma, curso e conteúdo normal, a memória está presente e preservada, o humor igualmente presente e adequado às situações propostas"*.

A perita destacou que não identificou, ao exame físico e psíquico, alterações que pudessem comprovar a incapacidade, ressaltando que o autor não comprovou que está em tratamento. Concluiu, após avaliação de laudos e exames complementares, que não houve comprovação de agudização do quadro ou alterações incapacitantes para a atividade laborativa.

Pela leitura do laudo pericial, nota-se que o perito, além de ter sido bastante consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que não haveria incapacidade laboral no momento do exame pericial ou em período pretérito.

Convém ressaltar que o autor está recebendo o benefício por incapacidade temporária sob a modalidade de Análise Documental - AIT (evento 35, PROCADM1, fl.1), no período de 05/12/2024 com previsão de DCB em 02/06/2025, ou seja, contemporâneo à realização da perícia judicial, em 05/12/2024 (evento 16, LAUDPERI1).

Sem prejuízo, referida concessão não afasta as conclusões do laudo pericial, pois o benefício concedido na via administrativa sob a modalidade de análise de documentos dispensa o exame físico, enquanto a perícia judicial constata a situação de incapacidade ou capacidade segundo o exame físico e mediante análise da anamnese e documentação médica coligida nos autos, sendo, portanto, mais abrangente e fidedigna acerca da condição de saúde do autor.

Ademais, o laudo do médico assistente de evento 1, LAUDO10, fl.5 foi emitido no período em que a parte autora estava em gozo do benefício por incapacidade (evento 34, INFBEN1), e os documentos médicos de evento 1, LAUDO10, fls.1, 6/9, 15 e 17 não são contemporâneos à DER, não sendo, portanto, hábeis a comprovar a incapacidade no período pretendido.

Cabe destacar que os demais documentos médicos (exames e seus resultados, prontuários e receituários médicos etc.) são passíveis de análise apenas por profissional de medicina, não cabendo ao magistrado a análise de seu conteúdo, mas tão-somente de atestados e laudos médicos lavrados pelo médico assistente.

Não obstante, os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa do segurado, há de prevalecer sobre o particular, conforme estabelecido no Enunciado nº 8 das Turmas Recursais, restando pacífico o entendimento de que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pela parte recorrente, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso:

"O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004)."

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o direito ao benefício previdenciário, haja vista que, o requisito necessário à concessão do benefício é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

A parte autora não se desincumbiu, assim, do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC. Independentemente de ser hipossuficiente na relação processual, mantém-se inabalável a premissa de que cabe a ela o ônus de produzir as provas necessárias do fato constitutivo do direito alegado e, da detida análise das provas carreadas aos autos, depreende-se que, de fato, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia.

No mais, de acordo com a Súmula 77/TNU, *"o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual"*.

Por fim, cumpre registrar que, havendo agravamento do estado clínico, a parte autora está autorizada a formular novo requerimento administrativo.

Ademais, de acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o seu trabalho habitual.

No presente caso, não há nenhum indício que o autor teria sofrido qualquer acidente, restando improcedente esse pedido autoral.

Quanto ao requerimento de realização de nova perícia, com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o magistrado, como destinatário final da prova, deve avaliar sua suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa o indeferimento da realização de perícia judicial reputada desnecessária em face do acervo probatório (*AgInt no AREsp 689516/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 20/09/2018*).

Ocorre cerceamento de defesa se o juiz, ignorando pedido de prova pericial, profere sentença contrária à postulação da parte que a requerera, rejeitando elementos que a perícia iria apurar, que não é a situação dos autos.

Não obstante, o juiz é o destinatário da prova e, de acordo com o art. 370 do Código de Processo Civil, cabe a ele, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir aquelas que julgar impertinentes, sem que isso se configure em cerceamento do direito de defesa.

A TNU firmou o entendimento de que não há cerceamento de defesa se o juiz afastar a prova pericial com base em decisão fundamentada:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE AUTORA. PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CONFORME LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, CUMPRE AO MAGISTRADO, DESTINATÁRIO DA PROVA, VALORAR SUA NECESSIDADE. ASSIM, TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, NÃO HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO, EM DECISÃO FUNDAMENTADA, O JUIZ INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA, SEJA ELA TESTEMUNHAL, PERICIAL OU DOCUMENTAL. A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REMETE AO EXAME DE MATÉRIA DE NATUREZA ESTRITAMENTE PROCESSUAL, CUJA ANÁLISE É VEDADA AO COLEGIADO NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 43 (NÃO CABE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO QUE VERSE SOBRE MATÉRIA PROCESSUAL). PEDILEF NÃO CONHECIDO. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 0062178-16.2016.4.03.6301, CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 25/02/2019.)

No caso, o perito demonstrou conhecimento suficiente para analisar as alegadas limitações funcionais e a capacidade laborativa do segurado. Ademais, em seu recurso, a parte autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia, tratando-se de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter desfavorável do laudo pericial.

Outrossim, os quesitos complementares têm cabimento quando relacionados a ponto que não ficou suficientemente esclarecido no laudo pericial, devendo ser rejeitados quando meramente protelatórios.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de análise de quesitos suplementares que em nada contribuem para o deslinde do feito, sendo eles, por isso, inócuos. Essa é a situação dos autos, pois as conclusões da perícia judicial foram suficientes para demonstrar o estado clínico do autor.

Ora, incumbe ao juiz indeferir quesitos impertinentes, admitindo-se apenas esclarecimento acerca de questão do laudo sobre a qual ainda persiste divergência ou dúvida, sendo que o resultado contrário ao interesse da parte não é causa suficiente ao reconhecimento de cerceamento de defesa, em circunstâncias nas quais o laudo judicial é elaborado de forma completa, coerente e sem contradições internas.

Dessa forma, rejeito a alegação de cerceamento ao direito de defesa e deve ser mantida a sentença.

Da parte dispositiva

VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

